# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

의 결 제2012-092호 2012. 6. 22.

사 건 번 호 2012카총0353

사 건 명 사단법인 대한치과의사협회의 사업자단체금지행위에 대한 건

피 심 인 사단법인 대한치과의사협회
서울 성동구 송정동 81-7
회장 김세영
대리인 법무법인 로직
담당변호사 이성재, 박혁, 이민영, 김윤식, 이성희

심 의 종 결 일 2012. 5. 4.

## 주 문

1. 피심인은 네트워크치과 병·의원의 구인광고를 게재한 세미나리뷰 발행 사업자를 자신의 사무실에 출입하지 못하게 하거나 취재를 금지시키는 방법으로 구성사업자가 네트워크치과 병·의원 구인광고를 세미나리뷰에 게재하지 못하게 하고, 네트워크치과 병·의원 구성사업자의 덴탈잡사이트 이용을 제한하며, 대한치과기공사협회 및 치과기자재 공급업체들로 하여금 네트워크치과 병·의원 구성사업자에 대하여 치과기자재 공급을 중단하고 치과기공물 제작 요청을 거절하도록 요청함으로써 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 별지 기재의 문안대로 덴탈잡사이트(http//job.kda.or.kr)에 7일간 공표하여야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 500,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

## 이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 치과의사면허 소지자들이 자신들의 권익 옹호 등을 목적으로 설립한 단체로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제4호의 규정에 의한 사업자단체에 해당한다.

나. 피심인의 일반현황

2 피심인은 1952년 설립된 단체로서 회장, 부회장, 총무이사, 치무이사 등의 임원을 두고 있으며, 정기총회와 임시총회 등을 통하여 주요의사를 결정한다. 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2010. 12. 31 기준, 단위: 명, 천 원)

| 구성사업자수 | | | | | 연회비(총액) | | | | | 2011년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개원의 | 비 개원의 | 공중 보건의 | 기타 | 계 | 개원의 | 비 개원의 | 공중 보건의 | 기타 | 계 | |
| 14,134 | 818 | 583 | 2,064 | 17,599 | 2,841,659 | 60,480 | 9,010 | 60,480 | 2,971,629 | 5,122,863 |

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 치과의사 수 및 일반진료과목 현황

3 2010년 12월말 기준 피심인의 구성사업자는 17,599명으로서, 전체 치과의사 25,502명의 69.0%를 차지하고 있다.

4 치과의료업 분야 진료과목 중 국민건강보험의 적용을 받지 않는 일반진료과목은 보철, 보존, 교정, 치주 등으로 구분된다.

<표 2> 일반진료과목 현황

| 보철 | 보존 | 교정 | 치주 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| Porcelain(자기)[1]<br>Crown(크라운)[2]<br>Denture(틀니)<br>Post(기둥)[3] | Fillings(충전)<br>Bleaching(미백치료) | Ortho(교정장치) | 스케일링 | 임플란트<br>소아 |

2) 치과의료업 분야 의료광고 관련 규정

5 의료법 제56조에는 의료광고의 주체, 의료광고 금지사항 등이 규정되어 있고, 의료법 제57조에는 보건복지부장관이 사단법인 대한치과의사협회에게 의료광고 심의업무를 위탁하여 운영하도록 규정되어 있다.

3) 치과기공사의 업무 및 개설요건

6 치과기공사는 의료기사 등에 관한 법률 시행령 제2조에 의하여 치과의사의 진료에 필요한 작업모형, 보철물(심미보철물과 악안면보철물을 포함한다), 임플란트 맞춤지대주·상부구조, 충전물, 교정장치 등 치과기공물의 제작·수리 또는 가공 기타 치과기공업무에 종사한다.

1) 치아와 같은 색깔의 보철물을 말한다.

2) Crown은 약자로 Cr.이라고도 표시하며, 치아가 깨졌거나 신경치료 후에 씌우는 보철물을 말한다.

3) Post는 지대치가 약하거나 치관이 손상되었을 때 쓰는 기둥을 말한다.

7 치과기공소를 개설하려는 사람은 치과기공소 개설등록신청서에 치과기공사 면허증 사본(개설자가 치과기공사인 경우)과 시설 및 장비개요서를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하여 개설등록증을 교부받아야 한다.

4) 치과기자재 시장

8 치과기자재는 환자를 진료하기 위해 보조적으로 사용되는 반영구적인 장비류와 치료를 위해 일회적으로 사용되는 소모성 재료들로 구분할 수 있고, 치과용 장비는 치과용 진료장치 및 의자(Unit & Chair), 치과용 X-ray, 치과용 CT, 기공용 장비 등이 있고, 치과용 재료는 임플란트(Fixture), 지대주(Abutment), 치과용 합금, 교정용 재료 등이 있다.

9 치과기자재 업체의 대부분은 중소업체이며, 과거에는 대부분 기술력 있는 독일, 일본 등에서 수입하였으나 최근에는 핸드피스(Handpiece)[4] 등 일부 정밀기기를 제외할 경우 기술력과 가격경쟁력을 갖춘 국내 업체의 등장에 따라 국산으로 교체되고 있는 추세이다.

10 국내 치과기자재 시장규모와 주요업체별 매출액 및 시장점유율은 다음 <표 3>, <표 4>와 같다.

<표 3> 국내 치과기자재 시장규모

(단위: 백만 원)

| 구 분 | | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
|---|---|---|---|---|
| 치과용 재료 | 국내생산[5] | 430,363 | 516,602 | 506,668 |
| | 수 입 | 156,352 | 155,504 | 132,167 |
| | 소 계 | 586,715 | 672,106 | 638,835 |
| 치과용 장비 | 국내생산 | 73,454 | 115,119 | 127,350 |
| | 수 입 | 56,560 | 48,394 | 27,362 |
| | 소계 | 130,014 | 163,513 | 154,712 |
| 합계 | 국내생산 | 503,817 | 631,721 | 634,018 |
| | 수 입 | 212,912 | 203,898 | 159,529 |
| | 소계 | 716,729 | 835,619 | 793,547 |

* 자료출처: 2010 의료기기 제조·수입·수리업소 편람(한국의료기기산업협회 발행) 참조 작성

4) 치과용 바, 포인트, 디스크 등의 절삭기를 장착, 유지하는 기계이다.

5) 수출액을 포함한다.

<표 4> 치과기자재 생산 주요업체의 매출액 및 시장점유율

(단위: 백만 원, %)

| 구 분 | 2007년 | | 2008년 | | 2009년 | | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출액 | 시장 점유율 | 매출액 | 시장 점유율 | 매출액 | 시장 점유율 | |
| (주)신흥 | 158,411 | 22.1 | 159,406 | 19.1 | 160,356 | 20.2 | 장비・임플란트 등 |
| 오스템임플란트(주) | 132,639 | 18.5 | 147,807 | 17.7 | 124,563 | 15.7 | 임플란트 |
| (주)바텍 | 64,979 | 9.1 | 80,225 | 9.6 | 94,681 | 11.9 | 치과용 X-ray |
| 희성촉매(주) | 38,308 | 5.3 | 49,617 | 5.9 | 56,137 | 7.1 | 치과용합금 |
| (주)디오 | 39,538 | 5.5 | 42,477 | 5.1 | 48,291 | 6.1 | 임플란트 |
| (주)덴티움 | 24,650 | 3.4 | 30,242 | 3.6 | 39,283 | 5.0 | 임플란트 |
| (주)우리동명 | 24,972 | 3.5 | 26,394 | 3.2 | 29,295 | 3.7 | 치과용합금 |
| (주)메가젠임플란트 | 18,320 | 2.6 | 23,355 | 2.8 | 25,547 | 3.2 | 임플란트 |
| (주)알파덴트 | 19,128 | 2.7 | 20,734 | 2.5 | 24,639 | 3.1 | 치과용합금 |
| 기 타 | 195,784 | 27.3 | 255,362 | 30.5 | 190,755 | 24.0 | - |
| 합계 | 716,729 | 100 | 835,619 | 100 | 793,547 | 100 | |

* 자료출처: 한국신용평가정보(주) 및 의료기기산업협회 자료를 참조하여 작성

## 2. 사실의 인정 및 위법성 판단

### 가. 행위사실

#### 1) 구인광고 방해행위

11 피심인은 구성사업자가 소위 네트워크치과[6] 병・의원(이하 '네트워크치과'라고만 한다)의 구인광고를 치과전문지인 '세미나리뷰[7]'에 게재하지 못하도록 하기 위하여, 2011. 3. 15. 정기이사회에서 세미나리뷰 발행 사업자를 대상으로 네트워크치과인 유디치과[8]의 구인광고를 게재하였다는 이유를 들어 '치협 출입금지 및 취재금지'를 의결하고, 동 의결사항을 대한치과기공사협회, 대한치과기재협회 등에 통보하였다.

6) 네트워크치과는 치과의사 개인 명의로 각자 병・의원을 개설하여 진료를 하지만 하나의 브랜드를 공동으로 사용하는 체계로서 협진, 의료기술 정보교환, 교육, 홍보 등이 용이하다는 장점이 있어 점차 확산되는 추세이다. 피심인은 '○○치과 ○○지점'의 형태로 운영하는 '유디치과', '룡플란트치과', '석플란트치과', '락플란트치과', '콩플란트치과' 등의 치과 병・의원들을 통칭하여 '네트워크치과'라 하고 있다(이하 같은 의미로 '네트워크치과'란 용어를 사용한다).

7) 네트워크치과를 포함한 다수의 치과 병・의원들은 '세미나리뷰'에 구인광고를 게재하여 직원을 채용한다.

8) 네트워크치과로서 병・의원 개설 장소 및 기자재 제공, 직원의 고용, 회계와 세무, 의료분쟁업무 등 진료 이외의 사항은 유디치과의 운영자(김종훈)가 담당하고 치과의사는 자신의 이름으로 병・의원을 개설하여 진료하며 매출액의 20%를 진료 대가로 지급 받는다.

<표 5> 정기이사회 의결 내용(발췌)

제11회 정기이사회 회의록

일시 : 2011. 3. 15.(화) 19:00
장소 : 협회 대회의실
참석 : 이**, 우**, 이**, 김**, 김**, 김**, 김** 외 18명

---

1.~5. (생략)

기타 토의안건

제1호 세미나리뷰 제재의 건

▶ (이** 부회장) 세미나리뷰의 유디치과 광고에 대한 서울 · 경기지부의 취재금지 등의 조치에 대해 협회는 어떻게 대응할 것인지?
▶ (총무 · 재무이사) 세미나리뷰 광고전후의 과정을 살펴볼 때 협회를 무시하는 태도로 일관했기에 응단의 조치가 필요함
▶ (협회장) 회장 후보자들에게 세미나리뷰와의 접촉 불가함을 통보하기로 함. 또한 출입금지, 취재금지하고 모든 학술단체와 분과학회, 기재협회에도 관련 공문을 보내기로 함. 이의 없으신지?
▶ (이사 일동) 찬성함

※ 의결사항

세미나리뷰의 치협 출입금지 및 취재금지를 결정하고 이와 관련되어 회장단후보자, 산하단체 등에 결정사항을 통보하기로 함

<표 6> 정기이사회 의결사항을 통보한 문서(발췌)

수신 수신자참조
참조
제목 네트워크치과 광고 관련 결의사항에 대한 안내

---

1. (생략)
2. 치과전문지 세미나리뷰에서 지난 2월 21일자에 '유디치과그룹'광고를 게재한 것과 관련하여 본 협회의 결의사항을 알려드리고자 합니다.
3. (생략)

이에 지난 3월 15일 실시된 본 협회 정기이사회에서는 위 사항에 대해 심도 있게 논의한 바, 세미나리뷰와 관련하여 다음과 같이 결의하였으니 귀 단체의 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1) 본 협회 사무처 출입 및 취재 금지
2) 본 협회가 주최하는 각종 행사 및 회의에 대한 취재 금지
3) 본 협회에서 배포하는 각종 자료의 무단 사용 금지

수신자 : 대한치과기공사협회장, 대한치과위생사협회장, 대한치과기재협회장

대한치과의사협회 회장 이수구

---

시 행 홍보60, 9-1260 (2011.3.22.)

12 또한, 피심인은 2011. 4. 4. 제2회 임시이사회에서 세미나리뷰에 대한 '수취거부'를 의결하고, 동 의결사항을 세미나리뷰 발행 사업자 및 서울특별시치과의사회 회장 등에게 통보하였다.

<표 7> 임시이사회 의결 내용(발췌)

제2회 임시이사회 회의록

일시 : 2011년 4월 4일 19:00
장소 : 협회 대회의실
참석 : 이**, 우**, 김**, 김**, 김**, 유**, 박** 외 15명

---

1.~5. (생략)
6. 기타 토의안건

제1호 세미나리뷰 수취 거부의 건

▶ (협회장) 지난 이사회 세미나리뷰 관련 결의 내용에 수취 거부도 포함하기로 함. 이의 없으신지?
▶ (이사 일동) 찬성함

※ 의결사항
지난 이사회 세미나리뷰 관련 결의에 수취거부 내용도 포함키로 함.

7.~9. (생략)

<표 8> 임시이사회 의결사항을 세미나리뷰 대표이사에게 통보한 문서(발췌)

수신 세미나리뷰 대표이사
참조 편집국장

제목 네트워크치과 광고 관련 결의사항 통보

---

1. 본 협회에서 귀 사에 송부한 홍보60, 6-1230와 관련된 내용입니다.
2. 본 협회는 위의 공문을 통해 전달한 결의사항에 이어 지난 4월 4일(월) 개최된 임시이사회에서 세미나리뷰에 대한 '수취거부'를 결의한 바, 이를 알려드리는 바입니다. 끝.

대한치과의사협회 회장 이수구

---

시 행 홍보60, 10-1353 (2011.4.11.)

<표 9> 임시이사회 의결사항을 서울특별시치과의사회 회장 등에게 통보한 문서(발췌)

수신 각 지부장

참조

제목 네트워크치과 광고 관련 결의사항에 대한 안내

---

1. 본 협회에서 귀 지부에 송부한 홍보 60, 7-1231와 관련된 내용입니다.
2. 본 협회는 위의 공문을 통해 전달한 결의사항에 이어 지난 4월 4일(월) 개최된 임시이사회에서 세미나리뷰에 대한 '수취거부'를 결의한 바, 이를 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.

대한치과의사협회 회장 이수구

---

시 행 홍보60, (2011.4.18.)

13 위와 같은 피심인의 행위로 인하여 치과전문지인 세미나리뷰 발행 사업자는 2011. 4. 18. '불법네트워크에 고통당하고 계신 개원의 여러분들과 치협과 서치에 드리는 사과의 말씀'이라는 제목으로 세미나리뷰에 공식사과문을 게재하고 유디치과의 구인광고 게재를 중단하였다.

14 이러한 사실은 'KorMedi'라는 인터넷 신문의 기사내용에 의하여 확인된다.

<표 10> KorMedi 신문기사 내용(발췌)

KorMedi 뉴스

치과전문지 세미나리뷰, 치협에'사과'
발행인 사퇴, "광고 게재 물의 일의켜"

(생략)
세미나리뷰 18일자 신문 3면에 '불법 네트워크에 고통당하고 계신 개원의 여러분들과 치협과 서치에 드리는 사과의 말씀'을 제목으로 공식 사과문을 실었다.

세미나리뷰는 사과문에서"치과계 전반적인 정서가 불법행위를 자행하는 일부 네트워크치과에 대한 강한 반감을 갖고 있는 상황"이라며, 이런 상황에서 본지는 2월 21일자에 해당 네트워크치과의 광고를 게재해 개원가의 정서를 격앙시키는 물의를 일으켰다"고 말했다.
(이하 생략)

2) 덴탈잡사이트 이용제한 행위

15 피심인은 네트워크치과에 대한 구성사업자의 항의가 있자 2011. 3. 18. 유디치과와 관련된 구성사업자에게 '치협 홈페이지 덴탈잡 이용불가' 라는 제목으로 자신의 홈페이지에 있는 덴탈잡사이트의 이용을 제한한다는 취지의 전자메일을 발송하고 이를 실행하였다.

<표 11> 덴탈잡사이트 이용제한을 통보한 메일 내용(발췌)

수신 : 치협 홈페이지 덴탈잡 이용 각 유디치과
발신 : 치협 정보통신위원회

안녕하세요?
치협에서는 최근 회원들의 거센 항의에 따라 2011. 3. 18.(금) 이사회 긴급 서면결의를 통하여 대회원 정서 및 치과계에 미치는 영향 등을 고려하여 귀 유디치과 ID 들에 대해서는 치협 홈페이지(www.kda.or.kr) 덴탈잡 이용권한을 제한하는 것으로 의결되었습니다.
(생략)
※ 참고사항: 치협 덴탈잡 글 게재 권한을 제한하게 됨에 따라 치협 홈페이지 치과의사전용메뉴 이용 권한도 연계되므로 불가피하게 그 권한도 제한되었습니다

3) 업무협조 중지요청 행위

16 피심인은 네트워크치과와 관련된 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 제한할 목적으로 치과기자재업체들에게 네트워크치과에 치과기자재를 공급하지 말 것을 요청함과 아울러 대한치과기공사협회에게 네트워크치과가 주문하는 치과기공물을 제작해 주지 말 것을 요청하였다.

가) 치과기자재 공급 중단을 요청한 행위

17 피심인은 2011. 6. 9. '불법네트워크치과 척결 특별위원회'를 구성하여 아래 <표 12>에서 보는 바와 같이 네트워크치과에 대한 치과기자재 공급을 차단하는 방법을 논의하였으며, 2011. 7. 3. 치과기자재 공급업체인 (주)메가젠임플란트(이하 '메가젠임플란트'라 한다)에게 네트워크치과에 대한 피심인의 제재 방침에 동참해 줄 것을 전화로 요청한 사실이 메가젠임플란트 서** 이사의 2011. 9. 29. 진술조서 내용에 의하여 인정된다.

<표 12> '불법네트워크치과 척결 특별위원회' 회의 자료(발췌)

| |
|---|
| (생략)<br>04 치과기자재 공급 차단책<br>■ 치과 관련 기자재의 공급차단<br>√ 법률적 한계<br>⇒ 불법 네트워크치과의 활동을 제약하기 위한 수단으로 가장 효과적인 것이 인력의 차단과 장비의 차단 두가지일 것임<br>⇒ 치과 관련 기자재의 수급을 차단하는 방안은 형법 제314조에 규정된 업무방해죄 등에 해당되어 공식적으로 현실화하기에는 무리가 있는 상황임<br>⇒ 불법적인 치과의료행위를 자행하는 의료기관에는 공급 자제를 요청하는 등 협조를 구하겠음<br>(이하 생략) |

<표 13> 메가젠임플란트 서**의 진술조서(발췌)

| |
|---|
| (생략)<br>(이때 진술인에게 붙임의 2011년 7월 4일 "권익보호를 위한 캠페인 동참의 건" 공문[9]을 보이고 이를 열람하게 하다) |

문) 대한치과의사협회로부터 “권익보호를 위한 캠페인 동참의 건” 공문을 받았는가요?
답) 공문을 받지 않고 전화를 받았습니다. 본인이 직접 받았습니다.

문) 언제 누구한테서 받았는가요?
답) 2011년 7월 3일 협회 공보이사님으로부터 받았습니다.

문) 어떤 내용의 전화를 받았는가요?
답) 공보이사가 최근 치과쪽에 불법적인 의료행위를 통해 의료법을 위반하는 치과가 많은데 협회쪽에서 자정운동을 하고 있으니 동참할 수 있느냐고 이야기를 하였습니다.
(이하 생략)

18 위와 같은 피심인의 요청에 따라 메가젠임플란트는 아래 <표 14>에서 보는 바와 같이 ‘권익보호를 위한 캠페인 동참의 건’이란 제목으로 “불법네트워크치과, 덤핑치과 등에는 제품을 판매하지 않겠다”는 내용의 문서를 피심인에게 보냈다.

<표 14> 메가젠임플란트가 피심인에게 보낸 문서

문서번호 : 영업지원부 11-041901
시행일자 : 2011년 07월 04일 (경유)
수 신 : 대한치과의사협회
참 조 : 공보이사님
제 목 : 권익보호를 위한 캠페인 동참의 건
---
귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사는 치과 의료계의 건전한 발전과 의료인 및 환자의 권익보호를 추구하는 귀 협회의 캠페인에 동참하고자 아래 입장을 밝힙니다.

- 아래-

1. 당사는 불법네트워크치과, 덤핑치과, 사무장치과에는 제품을 판매하지 않겠습니다.
2. 당사는 로컬 개원치과에 불이익이 발생하지 않도록 형평성 있는 판매정책을 시행하겠습니다.

(이하 생략)

9) <표 14> 참조

19 메가젠임플란트는 자신의 치과기자재를 덴몰을 통해 유디치과에 공급하는 바, 피심인의 요청에 따라 덴몰과의 거래를 일방적으로 중단하였으며, 그 결과 유디치과가 적시에 덴몰로부터 치과기자재를 공급받지 못한 사실인 2011. 7. 8. 유디치과 재료실장과 메가젠임플란트 서** 이사가 통화한 내용 및 덴몰의 재료구매실장 김**의 2011. 11. 28. 진술조서 내용에 의하여 인정된다.

<표 15> 통화내용(발췌)

☎ 전화통화 ☎ - 2011년 7월 8일 11시 30분

UD재료실장 여보세요?
서** 이사 예 예.

UD재료실장 (생략)
서** 이사 (생략)

UD재료실장 아니오, 말씀을 해 보세요. 정확하게 무슨 상황이 끼어 있고, 무슨 상황 때문에 그렇게 조치를 하셨고, 무슨 이유 때문에 확약서까지 쓰셔 놓고 이렇게 일방통보를 하시는 건지에 대해서 설명을 하시라고요.
서** 이사 지금 뭐 저희가 일부, 뭐 사실은 지금 치과계에서 여러 가지 운동, 뭐 이런 캠페인 들이 일어나고 있는데 최대로 약자인 업체들을 지금 휘어잡고 있지 않습니까?
UD재료실장 (생략)
서** 이사 (생략)

UD재료실장 아니오, 안 만난다니까요. 말씀하시라고요. 무슨 이유 때문에 저희가 이렇게 피해를 봐야 되는지에 대해서 설명을 하시라고요.
서** 이사 지금 뭐 협회 쪽이나 이런 쪽에서 저희한테 압박이 많이 들어오고 있기 때문에,

UD재료실장 (생략)
서** 이사 (생략)

<표 16> 덴몰 김**의 진술조서(발췌)

(생략)
문) 메가젠임플란트에서 덴몰에 공급을 중단한 사유가 무엇입니까?

답) 대한치과의사협회의 불매운동이나 대한치과의사협회쪽에서 압박 때문에 중단을 한 것입니다. 불매운동이란 치과원장들이 불법 네트워크치과와 거래를 하는 기자재공급회사들과 거래를 중단하겠다는 것을 말합니다.

문) 메가젠임플란트 서** 이사는 덴몰과 거래를 중단한 이유가 미수(2억 9천만원)가 많아서 라고 하는데 그렇지 않는가요?

답) 미수 때문에 중단된 것이 아닙니다. 왜냐하면 한달 거래액이 5억이 넘어서 물건을 사용후 후결재하는 방식으로 거래중이었습니다. 미수라고 볼 수 없습니다. 본인이 미수가 걱정이 되면 미리 결재를 하여준다고 까지 이야기를 하였으나 정**과장이 괜찮다고 하였습니다. (생략)

문) 동 녹취서[대화(녹음) 내용]에 의하면 메가젠임플란트 서** 이사가 '지금 뭐 협회 쪽이나 이런 쪽에서 저희한테 압박이 많이 들어오고 있기 때문에" 라고 하고 있는데 협회 쪽이란 무슨 협회를 말한 것이며, 압박이라 구체적으로 무엇입니까?

답) 협회란 대한치과의사협회, 대한치과의사협회 지부, 치과개원의협회를 말합니다. 압박이란 불매운동을 말합니다.

문) 메가젠임플란트가 공급을 중단함으로써 귀사가 입은 피해가 얼마나 되나요? 소송중인가요?

답) 25일간 공급이 중단되었으나 1주간은 기존 재고를 사용할 수 있었으나, 그 뒤 2주간은 공급이 중단되어 피해를 보았습니다. 그 피해액은 대략 3억 정도 피해가 발생되었습니다. 유디메디 법무팀에서 소송은 준비중인 것으로 알고 있습니다.

문) 동 녹취서[대화(녹음) 내용]에 의하면 진술인께서 '쓰셨던건 5천인데 저희 지금 식립된 모든 픽스처에 대하여 피해보상을 요구할 거예요'라고 하셨는데 피해규모가 얼마나 되나요?

답) 메가젠임플란트와 거래를 개시할 때 '작성한 식립된 픽쳐수 만큼 보철물을 완납한다는 확약을 하고, 그 확약을 어길시 5,000만원을 배상하겠다'는 확약서를 작성하였다는 내용이고, 피해규모는 아직 정확하게 파악되지 않았습니다.

문) 동 녹취서[대화(녹음) 내용]에 의하면 메가젠임플란트가 외주가공을 해서 어버트먼트 들어오는 업체가 있기 때문에 그쪽 업체를 통해서 공급을 해드리겠다고 하고 있는데 공급이 계속 되었나요?

답) 다인메디칼을 통해서 납품을 하였으나, 다인메디칼은 제작을 하지 않고 메가젠의 제품을 공급받아 납품을 하였습니다.

문) 메가젠이 우회적으로 공급을 하게 된 이유가 무엇인가?

답) 대한치과의사협회의 압박으로 덴몰과 거래사실 근거를 남기지 않기 위해서 그런 것입니다.

문) 동 녹취서[대화(녹음) 내용]에 의하면 메가젠임플란트의 서** 이사가 '일단은 저

| |
|---|
| 희가 시술하는 데에 대해서 어버트먼트(Abutment)공급에 대한 부분을 어떻게든 우회적이든 뭐 방법을 찾아서 저희가 해드리고. 그러면 주문하고 하는 부분은 그거는 양해를 좀 해 주셔야 되는 게 저희가 직접 개입하기는 굉장히 어려운 상황입니다'라고 이야기 하고 있는데 무슨 이야기 인가요?<br>답) 위에서 말한 대로 대한치과의사협회의 압박으로 다인메디칼로 주문을 하라고 한 것입니다. 서** 이사가 서류상으로 거래 근거를 남길 수 없다고.....말을 흐렸습니다.<br>(이하 생략) |

20 피심인은 2011. 8. 18. 치과기자재관련 15여개 업체 대표[10]를 서울 서초구 한정식집에 초대하였으며, 이 자리에서 대한치과의사협회 회장은 "치협은 치과의사들의 권익을 대변하는 단체인데 불법네트워크치과들이 치과계 전체의 이미지를 나쁘게 하고 있어 시정할 필요가 있다. 현재 치협과 유디치과가 싸우고 있는 것을 업계에서도 다들 잘 알고 있으리라 생각하며 여기 모인 업체 대표들께서 우리 치협의 방침에 많이 협조해 달라"는 이야기를 하였다.

21 이러한 사실은 덴티스 대표이사 심**의 2011. 9. 29. 확인서 및 치협의 불법네트워크치과 척결 특별위원회 실무소위원회 회의자료(소갑 제8호증), 메가젠임플란트 서** 이사의 2011. 9. 29. 진술조서(소갑 제9호증), 덴몰의 재료구매실장 김**의 2011. 11. 28. 진술조서(소갑 제12호증) 등에 의해 인정된다.

<표 17> <u>덴티스 심**의 확인서(발췌)</u>

| |
|---|
| (생략)<br>상기 본인은 2011.8.10.일경 대한치과의사협회장 김**으로부터 저녁식사 초청전화를 받고 2011.8.18. 상경하여 당일 저녁 7시에 서울 서초구에 있는 한정식집(정확한 음식점 이름은 기억이 나지 않음)에서 대한치과협회장을 만난 사실이 있습니다.<br><br>(생략)<br>이날 저녁식사 자리에는 본인를 포함하여 대한치과협회장, 신흥 이** 대표, 오스템 최** 대표, 디오 조** 대표 ...(생략).....등 치과기자재 관련 15개 업체 대표가 참석을 하였습니다. |

10) 신흥 이** 대표, 오스템 최** 대표, 디오 조** 대표, 네오바이오텍 김** 대표, 신원덴탈 이** 대표, 스카이덴탈 안** 대표, 라파바이오(임플란트 보철업체) 대표(성명 모름), 세일글로벌(인터넷쇼핑업체) 안** 대표 등이다.

| |
|---|
| 대한치과협회장은 저녁식사 중 '치협은 치과의사들의 권익을 대변하는 단체인데 불법네트워크치과들이 치과계 전체의 이미지를 나쁘게 하고 있어 시정할 필요가 있다. 현재 치협과 유디치과가 싸우고 있는 것을 업계에서도 다들 잘 알고 있으리라 생각하며 여기 모인 업체 대표들께서 우리 치협 방침에 많이 협조해 달라'는 내용의 당부 말씀을 하였습니다.<br>(이하 생략) |

나) 치과기공물 제작 중단을 요청한 행위

22 피심인은 2011. 7. 5. 서울시 혜화동에 있는 '석정'이란 음식점에서 대한치과기공사협회 이** 대외이사 등과 간담회를 갖고, 네트워크치과의 피해사례 수집과 관련하여 상호협조 할 것 등을 협의하였다.

<표 18> 간담회 협의내용(발췌)

| |
|---|
| 1. (생략)<br>2. 불법네트워크치과 관련 주요 협의 사항<br>* (생략)<br>* 불법 네트워크치과의 피해사례 수집 관련 상호 협조(최** 이사)<br>- 각 치과기공소의 참여 및 동참 선언 필요(예를 들면, 불법네트워크치과 기공소 근무 경력자는 채용 않겠다. 등)<br>- 건강상의 이유로 UD기공소에서 퇴사한 직원 활용한 작업환경이나 운영구조 등의 파악<br>(이하 생략) |

위 협의 사항을 실행하고자 대한치과기공사협회는 2011. 7. 11. 다음 <표 19>에서 보는 바와 같이 치과기공소들에게 "유디치과의 저가 기공물은 상거래질서에 위배되오니 의뢰 요청시 거절바랍니다"라는 내용의 휴대폰 문자메시지를 보냈으며, 이러한 사실은 독산치과기공소 오** 대표의 2011. 8. 진술서 내용에 의하여 인정된다.

<표 19> 독산치과기공소 오**의 진술서(발췌)

| |
|---|
| (생략)<br>○ 진술인은 2011.7.11. 11:00경 대한치과기공사협회의 사무실 전화번호(02-2254-0624)로 발송된 “유디치과의 저가 기공물은 상거래 질서에 위배되오니 의뢰 요청시 거절바랍니다”라는 내용의 문자메세지를 받았습니다.<br>(이하 생략) |

23 또한, 대한치과기공사협회가 2011. 7. 16. 아래 <표 20> 에서 보는 바와 같이 “네트워크치과에서 의뢰하는 저가 기공물을 절대 제작하지 않고, 치과계 질서를 문란하게 하는 네트워크치과나 기공소에 대하여 강력히 대처한다”는 결의문을 작성한 사실이 대한치과기공사협회의 간담회 결과자료(소갑 제16호증)에 의해 인정된다.

<표 20> 대한치과기공사협회 결의문(발췌)

| |
|---|
| (생략)<br>하나, 우리는 네트워크치과에서 의뢰하는 저가 기공물을 절대 제작하지 않는다.<br>(생략)<br>하나, 우리는 치과계 질서를 문란하게 하는 네트워크치과나 기공소에 대하여 강력히 대처한다. (생략)<br>2011. 7. 16<br>사단법인 대한치과기공사협회<br>전국치과기공소 대표자회 임원 및 시도대표자회장 일동 |

24 한편, 피심인이 2011. 7. 4. 작성한 ‘불법 네트워크치과 척결 특별위원회 실무소위원회’ 자료(소갑 제8호증)의 내용 중 피심인이 ‘유디치과, 룡플란트치과, 석플란트치과를 불법 네트워크치과로 규정하고 450건의 등기를 발송했다’고 기재하고 있는 점, 불법 네트워크치과에 대응하기 위하여 1,710백만 원의 소요예산 조달 방안을 수립한 점 등으로 볼 때 피심인이 네트워크치과의 영업행위를 불법행위로 규정하고 적극적으로 대응하였음을 알 수 있다.

<표 21> 불법 네트워크 치과 척결 특별위원회 실무소위원회 자료(발췌)

2011. 6. 28, 불법 네트워크 치과에 대한 우편물 발송

✔ UD치과, 룽플란트치과, 석플란트 치과에 등기 발송(450건)

218-82-010
치과의사협회

소요예산 조달 방안

협회 자체 예산 책정: 5억원

- 일반회계 : 9천만원 (관항목 일부 조정)
- 예비비 : 1억원
- 의료법 개악 성금 : 3억원 1천만원

회원성금 모금: 10억 5천만원

- 기본원칙 : 1인당 10만원 이상 납부
  - 최소모금 추정액 : 10억 5천만원
    - (10만원 × 15,000명 = 15억) × 70%[現 회비 수납율]
    - ✔ 회원 1인당 최저 금액인 10만원 납부를 기준으로 함.
    - ✔ 활동 회원을 15,000명으로 산정함.
    - ✔ 현 회비 수납율을 감안하여 70% 납부 예상으로 산정함.

지부차원의 대책 · 활동비 산정 내역

- 최소모금 추정액 10억 5천만원 × 20% = 2억 1천만원

기타 성금 모금 : 1억 6천만원

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[11)]

제26조(사업자단체의 금지행위) ①사업자단체는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)
3. 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위
4. (생략)

② ~ ④ (생략)

다. 위법성 판단

11) 2011. 12. 2. 법률 제11119호로 개정된 것

1) 위법성 성립요건

25 법 제26조 제1항 제3호에서 금지하는 사업자단체의 사업활동 제한행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사가 있어야 하고, 이와 같은 의사가 구성사업자에게 표시되어야 하며, ② 사업자단체의 통지내용이 구성사업자의 사업내용이나 활동을 부당하게 제한하여야 한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 사업자단체 의사의 존재 및 표시 여부

26 '사업자단체의 의사'는 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의, 결정 등의 형태로 나타나며, 금지행위가 이러한 결의, 결정이 아니라 정관, 규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에는 정관, 규정, 사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 본다. 또한, 사업자단체의 의사는 구성사업자에게 표시되어야 하며 의사표시의 방법으로 회의개최, 문서송부, 전화통보 등 그 형식여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.

27 살피건대, 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인이 구성사업자에 대해 세미나리뷰에 네트워크치과의 구인광고를 게재하지 못하도록 하기 위하여 세미나리뷰 발행사업자의 치협출입금지 및 취재금지, 세미나리뷰의 수취거부 등을 정기회 및 임시회를 통하여 의결하고, 동 의결내용을 대한치과기공사협회, 대한치과기자재협회, 서울특별시치과의사회장 등에게 문서로 통보한 점, 세미나리뷰 발행 사업자가 세미나리뷰에 네트워크치과의 구인광고를 게재한 사실과 관련하여 피심인의 의사에 따라 공식 사과문을 게재하고 구인광고 게재를 중단한 점, 이러한 사실들이 'KorMedi'라는 인터넷 신문에 게재된 점 등을 종합해 볼 때 이와같은 피심인의 의사를 구성사업자가 인지할 수 있었을 것으로 보인다.

28 또한, 피심인은 유디치과와 관련된 구성사업자에 대하여 자신이 운영하는 '덴탈잡사이트'의 이용을 제한한다는 전자메일을 발송하였다.

29 그리고, 피심인은 대한치과기공사협회, 치과기자재 공급업체들에게 네트워크치과에 대한 치과기공물 제작중단, 치과기자재 공급중단 등을 휴대폰 문자메시지 또는 문

서로 요청하였으며, 이러한 피심인의 요청에 따라 치과기자재 공급업체인 메가젠임플란트가 덴몰과의 거래를 중단하는 방법으로 유디치과에 치과기자재가 공급되지 않도록 함으로써 유디치과가 적기에 치과기자재를 공급받지 못하여 어려움을 겪은 사실로 볼 때 이와같은 피심인의 의사를 구성사업자가 인지할 수 있었을 것으로 보인다.

30 따라서 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되었음이 인정된다.

나) 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하였는지 여부

31 사업자단체는 구성사업자의 공동 이익을 증진하는 것을 목적으로 하는 단체이므로 그 목적 달성을 위하여 단체의 의사결정에 의하여 구성사업자의 사업활동에 대하여 일정한 범위의 제한을 하는 것이 어느 정도는 예정되어 있다할 것이지만, 그 결의의 내용이 구성사업자의 사업내용이나 활동을 과도하게 제한하여 구성사업자 사이의 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 정도에 이르는 경우 이는 허용되지 않는 행위로서 법 제26조 제1항 제3호에 규정된 '구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위'에 해당한다고 할 것이다.[12)]

32 살피건대, 구성사업자는 개개의 독립적인 사업자로서 광고 여부, 덴탈잡사이트 이용 여부, 치과기공물 및 치과기자재 구입 여부 등을 자신에게 유리한 조건으로 자유롭게 결정할 수 있어야 하고 이를 통하여 구성사업자의 사업활동 여건이 개선됨으로써 치과의료 시장에서 경쟁이 촉진된다 할 것인데, 피심인이 구성사업자의 의사에 반하여 구인광고를 어렵게 하고 덴탈잡사이트 이용행위를 제한하며, 치과기자재, 치과기공물 등의 구입을 어렵게 하였는바, 이는 구성사업자의 사업내용이나 활동에 대한 과도한 제한으로서 구성사업자 사이의 공정하고 자유로운 경쟁을 저해한 경우에 해당한다.

3) 피심인 주장에 대한 판단

33 피심인은 네트워크치과가 의료법에서 규정하고 있는 의료기관이 아니기 때문에, 의료기관이 아닌 자의 의료행위를 제지하기 위해 위 2. 가.의 행위를 한 것은 정당하다고 주장하고 있으나, 의료법 위반여부 판단 및 위반자에 대한 조치 여부는 소관 부처에서 의료법에 따라 시행할 사항으로서 이 사건의 위법성 성립에는 영향을 미치지 아니하므로 피심인의 주장은 받아들이지 아니한다.

12) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94누13794 판결 참조

4) 소결

34 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제26조 제1항 제3호의 구성사업자의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

35 피심인이 구성사업자에 대하여 구인광고를 방해한 행위, 덴탈잡사이트의 이용을 제한한 행위, 치과기공물 및 치과기자재 구입을 방해한 행위는 구성사업자 사이의 자유롭고 공정한 경쟁질서를 저해하고 치과 의료시장 및 치과의료 소비자에게 미치는 영향이 크므로 향후 법위반이 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제27조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제28조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 제1항 관련 [별표 2] 및 제61조 제3항, 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것, 이하 '과징금고시'라 한다)를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

36 피심인의 법 위반행위는 사업자단체 금지행위에 해당하므로 과징금고시 Ⅱ. 9. 및 Ⅳ. 1. 다. (2) (가)에 따라 위반행위의 종료일이 속한 연도의 사업자단체 연간예산액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다.

가) 연간예산액

37 이 사건 위반행위와 관련하여 피심인이 심의일까지 위반행위를 종료하지 않았으므로 과징금고시 Ⅱ. 6. 나. (1)에 따라 심의일(2012. 5. 4)을 위반행위의 종료일로 보는바, 위반행위의 종료일이 속한 연도인 2012년의 예산액을 토대로 이 사건 산정기준을 정하여야 하나, 피심인의 2012년 예산액이 확정되지 아니하여[13] 2011년 예산액인 5,122,863,839원을 이 사건 산정기준의 기초가 되는 연간예산액으로 한다.

13) 피심인의 회계연도는 5. 1.부터 다음해 4. 30.까지이다.

나) 부과기준율

38 피심인의 구인광고 방해 및 덴탈잡사이트 이용제한 행위, 치과기공물 및 치과기자재 구입 방해 행위는 네트워크치과와 관련된 구성사업자만을 대상으로 하였으나, 그 외의 구성사업자에 대해서도 네트워크치과에서 진료하는 것을 어렵게 한 점, 치과의료 시장 및 치과의료 소비자에게 미치는 영향이 큰 점 등을 고려할 때 '중대한 위반행위'에 해당하여 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (2) (가) 에 의하여 부과기준율은 40%를 적용한다.

다) 산정기준

39 피심인의 2011년 예산액 5,122,863,839원에 부과기준율 40%를 곱한 금액인 2,049,145,535원을 산정기준으로 한다.

2) 1차 조정(행위요소에 의한 조정)

40 사업자단체의 연간예산액을 기초로 산정기준을 정함에 따라 위반행위의 기간이 고려되지 않은 경우에 해당하므로 위반기간에 따른 산정기준의 조정이 필요한바, 위반행위의 시기는 피심인이 정기이사회에서 세미나리뷰 발행 사업자를 대상으로 '치협 출입금지 및 취재금지'를 의결한 2011. 3. 15.이며, 피심인이 위반행위를 중단하지 아니하였으므로 종기는 이 사건 심의일인 2012. 5. 4.로 한다.

41 따라서 위반행위의 기간이 1년 초과 2년 이내인 경우에 해당하므로 산정기준의 100분의 10에 해당하는 금액을 가산한다.

42 이에 따라 1차 조정된 산정기준은 2,254,060,089원으로 한다.

3) 2차 조정(행위자 요소 등에 의한 가중·감경)

43 피심인의 이사 또는 고위임원이 위반행위에 직접 관여하지 않는 등 가중사유가 없으며, 조사에 적극 협력한 것으로 인정되지 않는 등 감경사유가 없으므로 행위자 요소 등에 의한 가중·감경은 해당하지 아니하여 1차 조정된 산정기준인 2,254,060,089원을 유지한다.

4) 부과과징금의 결정

44 2차 조정된 산정기준이 피심인의 현실적 부담능력, 위반행위가 시장에 미치는 효과 등을 충분히 반영하여 과중하다고 보이지는 아니하므로 부과과징금은 2차 조정된 산정기준인 2,254,060,089원을 유지하되, 법 제28조 제1항[14]에 따라 피심인에 대한 부과과징금을 500,000,000원으로 한다.

4. 결론

45 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제26조 제1항 제3호에 해당하는 법위반 행위로 인정되므로, 시정명령에 대해서는 법 제27조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제28조 제1항을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

14) 법 제28조 제1항 : 공정거래위원회는 제26조(사업자단체의 금지행위) 제1항 각 호의 1의 규정에 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 사업자단체에 대하여 5억 원의 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 6월 22일

| | | | |
|---|---|---|---|
| 의 장 | 위 원 | 김 학 현 | |
| | 위 원 | 장 용 석 | |
| | 위 원 | 최 종 원 | 임기만료로 서명날인 불능 |
| | | 의 장 | |

<별지> 공표문안

## 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 대한치과의사협회는 2011. 3. 15 ~ 2012. 5. 4. 기간 중 네트워크치과 병·의원에 대하여 구인광고 방해행위 및 덴탈잡사이트 이용제한 행위, 치과기공물 및 치과기자재 구입방해 행위를 하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2012년 월 일

**사단법인 대한치과의사협회**

**회장 김 세 영**

* 공표는 덴탈잡사이트(http//job.kda.or.kr) 초기화면에 팝업창으로 하며, 공표크기는 덴탈잡사이트 전체화면의 6분의 1로 한다.
* 글자크기·모양·색상·공표일정 등에 대해서는 공정거래위원회와 협의하여 정한다.